وليس شرب دواء فيه طيب كأكل دواء فيه طيب لان من الطيب مايقصد شربه فاذا خلط بمشروب لم يصر تبعا للمشروب مثله الا ان يكون المشروب غالبا كاللبن المخلوط بالماء في الرضاع انتهى ويؤيده أن ماء الورد المخلوط بالماء مهما كان صالحا يوجد منه الرائحة الطيبة فيعد من الطيب واذا صار فاسدا بغلبة الماء عليه خرج عن كونه طيبا وبهذا يندفع ماقاله في الكبير وحاصل هذا الفرق بين خلط الطيب بالشراب وبين خلطه بالطعام اذا كان الطيب مغلوبا في المشروب وان كان هو غالبا والطيب مغلوبا يجب وفي الطعام ان كان هو غالبا والطيب مغلوبا لايجب شئ وان كان الغلبة للطيب فلافرق بينهما

﴿ فصل في التداوي بالطيب ولو تداوى بالطيب ﴾ اى المحض الخالص (أو بدواء فيه طيب) اى غالب ولم يكن مطبوخا لما سبق (فالتصق) اى الدواء (على جراحته تصدق) أي اذا كان موضع الجراحة لم يستوعب عضوا أو أكثر (الا أن يفعل ذلك مرارا فيلزمه دم) لان كثرة الفعل قامت مقام كثرة الطيب (ثم مادام الجرح باقيا) اى بأن لم يبرأ ودام الالتصاق أو يوضع ويرفع (فعليه كفارة واحدة وان تكرر عليه الدواء) أي لبقاء حكم العلة الموجبة (وكذا اذا خرجت قرحة أخرى) أي في ذلك الموضع أو في محل آخر (قبل أن تبرأ الاولى فداواها) أي بالطيب (مع الاولى تكفيه كفارة واحدة مالم تبرأ الاولى) أي لحصول التداخل حين بقاء العلة المشتركة (فان برأت الاولى ثم داوى الثانية فعليه كفارتان) كفر للاولى أولا عندها وعند محمد كفارة واحدة مالم يكفر للاولى

﴿ فصل لايشترط بقاء الطيب ﴾ اى المستعمل بعد الاحرام (في البدن) بخلاف الثوب لما سيأتي (زمانا) أي في مقدار زمن معين من يوم أو ليلة ونحوها (لوجوب الجزاء) أي من الدم والصدقة وكان الاولى ان يقال لايشترط لبقاء الطيب زمن معلوم فانه لايتصور بقاء الطيب بلا تحقق زمان ومع هذا فيه اشكال لما ذكر في البحر الزاخر من انه اذا خضب بالحناء فدام يوما فعليه دم والا فصدقة (ويشترط ذلك) أي الزمن المعين (في الثوب) أي اذا أصابه طيب وثمرة الفرق ماذكره بقوله (فلو أصاب جسده) أي كله أو عضوا كاملا أو أكثر أو أقل (طيب كثير فعليه دم وان غسل من ساعته) اى من فوره سواء باشر بنفسه الغسل أم لا (وينبغي ان يأمر غيره) أي بأن وجد غير محرم (فيغسله) أي غيره لئلا يصير عاصيا باستعماله حال غسله وان زال الطيب بصب الماء اكتفى به ففي المنتقى لابراهيم عن محمد اذا أصاب المحرم طيب فعليه دم قلت واذا اغتسل من ساعته قال وان اغتسل من ساعته (وان أصاب) أي الطيب (ثوبه فحكه) أي أزاله بالحك (أو غسله فلاشئ عليه وان كثر وان مكث) أي دام (عليه) أي على ثوبه (يوما فعليه دم والا فصدقة) ففي المنتقى لهشام عن محمد خلوق البيت او القبر اذا اصاب ثوب المحرم فحكه فلاشئ عليه وان كان كثيرا وان اصاب جسده منه كثير فعليه الدم قال ابن الهمام وهذا يوجب التردد اي يقتضي التردد في العلة الموجبة للفرق بين البدن والثوب في استعمال الطيب فان القياس يقتضي ان جنس المحظورات بجميع انواعها يكون في حكم واحد باعتبار القلة والكثرة في نفس الجناية وكذا في حق زمن المخالفة وليس في الادلة المنقولة من الاحاديث المروية الا الحكم بطريق العموم فلابد للمجتهد ان يعرف مأخذ الائمة في اختلافات القضية فمن ههنا جاء التردد بخلاف المقلد فانه يكفيه نقل صحيح عن بعض اصحاب المذهب في العمل به واغرب المصنف حيث قال قلت بل يوجب الفرق بين الثوب والبدن ووجه غرابته لاتخفى فان هذا الفرق ظاهر عند من يفرق بين الفرق والقدم فكيف

(اللهم) بحرمة الاسلام وبذمة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أتوسل اليك فاغفر لي جميع ذنوبي واصرفني عن موقفي هذا مقضي الحوائج وهب لي ماسألت وحقق رجائي فيما تمنيت (اللهم) دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه فلاتحرمني الرجاء الذي عرفتنيه (اللهم) ما أنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه خاشع لك بذله مستكين لك بجرمه متضرع اليك بعلمه تائب اليك من اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل اليك في العفو عنه طالب اليك في نجاح حوائجه راج لك في موقفه مع كثرة ذنوبه فيامدرج كل حي وولي كل